

《[문제1] 상시 근로자 약 1,300명을 고용하여 자동차 부품을 생산하는 A회사는 사무직(전체근로자의 약 27%)과 생산직(전체근로자의 약 73%) 근로자로 구성되어 있다. A회사의 생산직군은 노동조합에 가입(가입률 약 80%)하는데 비해 사무직군은 노동조합 가입에는 제한이 없지만 통상적으로 가입하지 않았다. 생산직 중심의 산별노조 A지회는 유일한 노동조합으로서 2019년 12월 품질향상을 위한 격려금 100만원을 생산직에만 지급하고 사무직에는 지급하지 않는 단체협약을 체결하였다. 또 사무직이 반대하는 임금피크제의 도입에 대해서 생산직 중심의 산별노조 A지회는 무관심하였다. 2021년 10월 근속연수가 비교적 짧은 사무직 근로자를 중심으로 A회사 사무직 노동조합(기업별 노동조합)이 결성되었고, 2021년 12월 산별노조 A지회가 교섭대표노동조합으로 결정되자 A회사 사무직 노동조합은 노동위원회에 교섭단위 분리를 신청하였다. 사무직과 생산직의 근로조건을 보면, 사무직은 연봉제(성과연봉제)이고 생산직은 호봉제이며, 사무직은 고정연장수당으로 하는 반면 생산직은 법정수당을 기본으로 하면서 각종 장려수당이 부가된다. 정년에서도 사무직은 만60세 생월 말일이고, 생산직은 만 60세 연말이며, 사무직은 임금피크제를 실시하지만 생산직은 이를 적용하지 않는다. 인사관리 규정에서도 사무직은 사무직 취업규칙을 적용하고, 생산직은 단체협약 및 생산직 취업규칙을 적용한다. 사무직과 생산직은 채용조건 및 절차, 수습기간 등 인사노무관리 상 차이가 존재하고 직군 간 인사교류는 매우 드물었다.

한편 A회사는 사무직에 대하여는 매년 12월 당해 연도 인사사고과 및 승격심사를 하고 그 결과에 따라 그 다음 해 임금을 결정한다. 사무직 중심의 A회사 노동조합을 결성하고 단체교섭을 요구한 노동조합 대표자 甲은 2022. 12. 30.자 인사사고과에서 하위등급을 받아 2023년 1월부터 12월까지의 기본급이 5% 감액되었다. 甲은 객관적이고 공정하지 못한 인사사고과의 하위 평가는 자신의 노동조합 활동에 대한 불이익으로써 부당노동행위에 해당한다고 주장하면서 2023. 9. 5. 노동위원회에 대하여 부당노동행위의 성립과 부당노동행위로서 지급받지 못한 1월부터 9월까지의 임금 상당액의 지급을 신청하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 노동위원회는 A회사 사무직 노동조합의 교섭단위 분리 신청을 인정하여야 하는지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 직군이 다른 노동조합(사무직과 생산직)의 교섭단위 분리 신청 인정 여부

I. 문제의 제기

- 본 사안은 A회사 내 사무직 근로자들이 결성한 기업별 노동조합이 교섭대표노동조합인 산별노조 A지회로부터 교섭단위 분리를 신청한 사안이다. <노동위원회는 A회사 사무직 노동조합의 교섭단위 분리 신청을 인정해야 하는지> 여부가 쟁점이다. 이하에서는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 교섭단위 분리 결정의 요건을 중심으로 사무직과 생산직 간의 근로조건 차이를 종합적으로 검토하여 교섭단위 분리 신청을 인정하여야 하는지에 대해 논한다.

II. 교섭단위 분리 제도의 법적 근거 및 취지

1. 교섭단위 분리 제도

- 노조법 제29조의2 제1항은 하나의 사업 또는 사업장에 2개 이상의 노동조합이 있는 경우 사용자는 교섭대표노동조합과 교섭하여야 한다고 규정하여, 교섭창구 단일화 원칙을 정하고 있다. 그러나 동법 제29조의3 제2항은 교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우 노동위원회의 결정으로 교섭단위를 분리할 수 있도록 예외를 두고 있다.

2. 제도 도입의 취지

- 교섭단위 분리 제도는 교섭창구 단일화 원칙이 소수 노동조합의 단체교섭권을 지나치게 제한하는 것을 방지하고, 각 직군이나 근로자 집단의 특수성을 고려한 교섭이 가능하도록 하기 위함이다. 교섭창구 단일화가 오히려 실질적인 단체교섭을 저해할 수 있는 경우에 적용된다.

III. 교섭단위 분리 결정의 요건 및 판단 기준

1. 교섭단위 분리 결정 요건

- 노조법 제29조의3 제2항은 노동위원회가 교섭단위를 분리할 필요가 있다고 결정할 수 있는 요건으로 현격한 근로조건 차이, 고용형태, 교섭 관행 등을 고려하여 교섭단위를 분리할 필요성이 있다고 인정되는 경우를 명시하고 있다.

2. 판단 기준 (판례 법리)

- 판례는 교섭단위 분리 결정의 판단 기준을 구체적으로 제시하고 있다.

(1) 현격한 근로조건 차이

- 이는 임금체계, 임금수준, 상여금, 수당, 복리후생, 근무시간, 휴가, 정년 등 다양한 근로조건 전반을 종합적으로 비교하여 판단한다. 단순한 차이가 아닌 현격하고 실질적인 차이가 있어야 한다.

(2) 고용형태 차이

- 기간제, 파견, 정규직 등 고용 형태에 근본적인 차이가 있는지 고려한다.

(3) 교섭 관행

- 기존에 교섭이 어떻게 이루어져 왔고, 분리 교섭의 필요성이 지속적으로 제기되었는지 등 교섭의 역사를 고려한다.

(4) 조직적 차이

- 근로자 집단의 구성, 직무의 성격, 인사교류의 유무 등 조직적 측면의 차이를 고려한다.

IV. 사안의 적용

1. 현격한 근로조건 차이

(1) 임금체계

- 사무직은 연봉제(성과연봉제)를 적용하는 반면, 생산직은 호봉제를 적용하여 임금체계에 근본적인 차이가 존재한다.

(2) 수당

- 사무직은 고정연장수당을 받는 반면, 생산직은 법정수당에 각종 장려수당이 부가되어 수당 체계도 상이하다.

(3) 정년

- 사무직은 만 60세 생월 말일로 정년 기준이 생산직과 다르다.

(4) 임금피크제

- 사무직은 임금피크제를 적용하지만, 생산직은 적용하지 않아 중요한 근로조건에서 차이가 발생한다.

(5) 단체협약의 차별적용

- 생산직에게만 품질향상을 위한 격려금 100만원이 지급되었고, 사무직이 반대하는 임금피크제 도입에 생산직 노조가 무관심하였다는 점은 교섭창구 단일화가 사무직 근로자에게 불리한 결과를 초래하고 있음을 보여준다.

2. 고용형태 및 직무의 차이

(1) 직군 구성

- 사무직과 생산직은 직무의 성격이 명확히 구분되어 있다.

(2) 인사관리

- 사무직은 사무직 취업규칙, 생산직은 단체협약 및 생산직 취업규칙을 적용받아 인사관리 규정이 상이하다.

(3) 인사교류

- 두 직군 간 인사교류가 매우 드물어 조직적 동질성이 낮다.

(4) 채용 절차

- 채용조건 및 절차, 수습기간 등에서도 차이가 존재하여, 처음부터 서로 다른 근로자 집단으로 관리되고 있었음을 알 수 있다.

3. 교섭 관행

- 사무직은 통상적으로 노동조합에 가입하지 않았고, 생산직 중심의 산별노조가 교섭대표노조로 활동해 온 관행이 있었다. 그러나 최근 사무직 근로자들이 불리한 처우에 대응하기 위해 별도의 노동조합을 결성하고 교섭을 요구한 것은 기존 교섭 관행의 한계를 보여준다.

V. 결론

- A회사 내 사무직과 생산직은 임금체계, 수당, 정년, 임금피크제 등 근로조건에 현격한 차이가 존재한다. 또한, 직군 간 명확한 직무 구분, 인사관리의 분리, 그리고 드문 인사교류는 두 집단이 별개의 조직적 특성을 가지고 있음을 보여준다. 따라서 교섭창구 단일화 제도가 A회사 사무직 근로자들의 실질적인 단체교섭권을 저해하고 불합리한 처우를 야기할 가능성이 높다. 노동위원회는 노조법 제29조의3 제2항에 따라 교섭단위 분리 요건을 모두 충족했다고 판단하여 A회사 사무직 노동조합의 교섭단위 분리 신청을 인정해야 한다.